

1533143-18.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Peculato

Magistrado: Danielle Galhano Pereira da Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... acusado passou por três situações graves, dois de roubo e uma tentativa de homicídio, não procurou ajuda, mas registrou a ocorrência desses fatos. Em 2016, após ter pavor noturno procurou ajuda médica e começou a tomar medicação controlada e tratamento, porém por conta própria abandonou. Continuou com suas atividades, mesmo com sinais de doença psicológica, não conseguiu seguir com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1533143-18.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1533143-18.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Peculato

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Galhano Pereira da Silva

Vistos.

AGNELO MOREIRA CARDOSO, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso no artigo 312, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data incerta, mas entre os dias 06 e 25 de setembro de 2018, nas dependências do 24º Distrito Policial - Ponte Rasa, situado na Avenida São Miguel, nº 3551, nesta Capital/SP, na qualidade de funcionário público qualificado, apropriou-se da quantia de R\$6.649,00 (seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais) em dinheiro, valor de que tinha a posse e detenção em razão do cargo de Escrivão de Polícia.

Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. (01/160).

Recebida a denúncia (pg. 173), foi o réu citado (pgs. 184) resposta a acusação apresentada (pgs. 188).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, bem como foi interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado (pgs. 247/251).

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, a concessão de benesses (pgs. 255/258).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

A materialidade tem suporte no inquérito policial (pgs. 1/160), na portaria (pgs. 10) no boletim de ocorrência (pgs. 11/14), no termo de exibição (pgs. 19), nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa.

Segundo o apurado, no dia 06 de setembro de 2018, nos autos de inquérito policial nº 0020424-24.2018.8.26.0005, apreendeu-se a quantia de R\$6.649,00 perante o 24º D.P. – Ponte Rasa, conforme boletim de ocorrência nº 6464/2018 (pgs. 11/14) e auto de exibição e apreensão de pgs. 19. Ocorre que, como verificado no procedimento de apuração preliminar instaurado na Corregedoria Geral da Polícia Civil sob o número 1074/20, o averiguado não efetuou o depósito devido, apropriando-se do valor (pgs. 153/154). Contudo, diante do arquivamento do inquérito nº 0020424-

24.2018.8.26.0005, determinou-se a restituição do valor apreendido ao investigado daqueles autos, que não ocorreu, pois o Banco do Brasil informou que o depósito não havia sido processado. Arguida sobre o depósito, o Banco do Brasil não localizou a conta judicial cadastrada em nome das partes e vinculada ao processo sob responsabilidade do averiguado, bem como o depósito realizado sob o número de identificação apresentado (pgs. 30, 152).

A testemunha Nilo José da Cunha Bernardi, delegado de polícia, relatou que se recorda da ocorrência, concorriam com as equipes de permanentes de escrivão e investigador. Na ocasião foi apreendido essa quantia de dinheiro em um veículo, assistido pelo acusado. Na data da ocorrência, o portador do dinheiro se evadiu e por isso, o valor e o veículo foi apreendido para a apuração. O valor permanece na guarda da escrivão, para o depósito na data do dia de seguinte. Trabalhou em várias oportunidades com o Sr. Agnelo, não tendo qualquer queixa contra ele ou qualquer outra informação sobre a conduta do acusado, foi apenas chamado na Corregedoria essa vez para prestar esclarecimentos sobre esse caso envolvendo o acusado, nada sabendo que o desabone. Não sabe se dizer se a entrega do valor e do veículo, pois o inquérito policial foi instaurado por outro Delegado de Polícia.

A testemunha Alvaro Augusto V. S. S. Lima de Siqueira, delegado de polícia disse que presidiu o inquérito que apurou os fatos. O acusado disse que acreditava ter feito o depósito nos autos, porém o Banco do Brasil não confirmou o depósito.

Chamaram novamente o acusado e ele não mais compareceu para prestar esclarecimentos. Consultaram a ficha funcional do acusado e verificaram que haviam outras condutas similares por parte do acusado. Diante da materialidade delitiva, encaminham os autos de apuração para o Ministério Público.

O acusado Agnelo Moreira Cardoso, em juízo, afirmou que teve um surto psicótico e abandonou tudo em um armário, mas depois tudo foi resolvido, gerando alguns procedimentos administrativos. O valor que consta nos autos, na verdade foi um provisionamento, o acusado colocou para debitar da sua conta, decidiu fazer o depósito direto na agência bancária. O acusado passou por três situações graves, dois de roubo e uma tentativa de homicídio, não procurou ajuda, mas registrou a ocorrência desses fatos. Em 2016, após ter pavor noturno procurou ajuda médica e começou a tomar medicação controlada e tratamento, porém por conta própria abandonou. Continuou com suas atividades, mesmo com sinais de doença psicológica, não conseguiu seguir com sua vida, começou acumular objetos em seu armário, tem cinco anos que não consegue fazer declaração de IR, não renova sua habilitação, ignorou as questões psicológicas.

Acrescentou que no ano de 2020, depois de uma crise psicótica, após um surto na Delegacia, com pensamentos suicidas, entregando sua arma espontaneamente na Delegacia Seccional. Tirou cerca de dez ou onze licenças médicas psiquiátricas, depois apresentou comportamento agressivo e irritadiço, sendo novamente afastado. Atualmente está lotado na Delegacia do Idoso. Tem certeza que depositou os valores mencionados nos autos, não sabendo porque não foi encontrado o depósito nesse caso, sendo que não procurou adequadamente, pois estava muito mal e desanimado. O acusado mudou de endereço por conta da tentativa de homicídio que sofreu.

Observa-se que a ausência de justificativa plausível para o desaparecimento de tamanha quantia em dinheiro denotam, de maneira satisfatória, o dolo na conduta do acusado, que se apropriou do numerário, em proveito próprio ou alheio, de que tinha a posse em razão de seu cargo.

Ademais, na condição de escrivão de polícia, era dever do acusado dar o adequado encaminhamento aos bens e valores apreendidos quando da lavratura da ocorrência, sendo que o retardamento desta diligência configura, inclusive, transgressão disciplinar. Contudo, ao invés de dar a devida destinação ao numerário apreendido,

através de seu depósito judicial, o acusado apropriou-se da quantia, de que tinha posse em razão do cargo, fato este que somente foi constatado após ofício à vara onde tramitava o processo quando então a respectiva guia de depósito judicial original não foi localizada pela Serventia.

A não localização do valor está comprovada pelo ofício do Bando do Brasil de pgs. 152, no, informa a não localização do valor exibido a título de fiança.

A prova oral colhida ratifica o teor da prova documental no sentido de que o réu, escrevão que foi o responsável pela lavratura do boletim de ocorrência é quem recebeu o valor exibido a título de fiança e, portanto, era o responsável por providenciar o respectivo depósito, que ficaria vinculado àquele inquérito policial, mas não o fez.

Assim, está devidamente demonstrado que o réu apropriou-se indevidamente de valor que deveria ter depositado judicialmente e do qual tinha posse apenas em razão da função pública que então exercia.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis. Assim, a pena-base é imposta no mínimo, ou seja, em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

Não há agravantes ou atenuantes a observar. O réu possui outros processos em andamento por fatos idênticos, o que não tem o condão de modificar a pena ora fixada, na medida em que inexiste qualquer condenação transitada em julgado.

O regime prisional inicial é o aberto, seja em razão da primariedade, seja por conta das circunstâncias judiciais favoráveis.

O acusado preenche os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, de modo que deve ser substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: i) prestação de serviços a comunidade pelo período da pena privativa de liberdade, em entidade ou instituição ser indicada pelos Juízos das Execuções; ii) pagamento de prestação pecuniária em dois salários mínimos para instituição a ser indicada pelos Juízo das Execuções.

DECIDO.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno AGNELO MOREIRA CARDOSO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções impostas no art. 312, caput, do CP, à pena de 2 anos, de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: i) prestação de serviços a comunidade pelo período da pena privativa de liberdade, em entidade ou instituição ser indicada pelos Juízos das Execuções; ii) pagamento de prestação pecuniária em dois salários mínimos para instituição a ser indicada pelos Juízo das Execuções.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, com o lançando do nome do réu no rol dos culpados, bem como oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.